Gratis-Leitfaden Teil 2

So bereitest du dich auf die Mündliche vor

Zeitplan für die letzten 12 Wochen, acht Lerntipps aus über 400 Prüfungsprotokollen und das juristische Handwerkszeug, auf das die Prüfer achten.

1. **Dein Zeitplan**
2. **8 Tipps für die Vorbereitung**
3. **Warum Juristisches so wichtig ist**
4. **Das juristische Handwerkszeug**



Teil 1 · Die letzten 12 Wochen

Dein Zeitplan

Starte spätestens, wenn das Ergebnis der schriftlichen Prüfung da ist. Rechne vom Prüfungstermin rückwärts – so sieht ein bewährter Ablauf aus:

1 **Fundament legen** — 12–9 Wochen vorher

Prüfungsgebiete aus § 37 Abs. 3 StBerG auflisten und ehrlich einschätzen: sicher, wackelig, Lücke. Lücken zuerst schließen, vor allem Zivil- und Gesellschaftsrecht, AO und Ertragsteuern. Je Gebiet ein Prüfschema auf einer Seite erarbeiten.

2 **Protokolle und Sprechen** — 8–5 Wochen vorher

Protokolle deines Prüfungsorts durcharbeiten, Fragen sammeln und laut beantworten. Lerngruppe gründen: zweimal pro Woche 60–90 Minuten Frage-Antwort-Runden. Ab jetzt jede Woche mindestens einen Kurzvortrag halten.

3 **Simulieren und Neuerungen** — 4–2 Wochen vorher

Mindestens drei komplette Prüfungssimulationen mit fremden Prüfern. Liste mit Neuerungen der letzten zwei Jahre (Gesetze, BMF-Schreiben, BFH-Urteile) führen und wiederholen. Protokolle deiner Kommission gezielt nacharbeiten, sobald du sie kennst.

4 **Festigen statt Neues** — Letzte Woche

Keine neuen Themen mehr. Schemata, Definitionen und Neuerungen wiederholen. Gesetzestexte auf den aktuellen Stand bringen, Anreise planen, Kleidung bereitlegen.

5 **Abschalten** — Tag davor

Höchstens zwei Stunden locker wiederholen, dann bewusst Pause. Früh schlafen – ausgeruht denkst du in der Prüfung klarer als mit einer zusätzlichen Lernnacht.

Faustregel: 70 % Wiederholen und Sprechen, 30 % neuer Stoff.

Teil 2 · Was in den Protokollen den Unterschied macht

8 Tipps für die Vorbereitung

1 Laut lernen statt lesen

Die Mündliche prüft, ob du Wissen in Sätze bringst. Formuliere jede Antwort laut – allein, mit Lernpartner oder als Sprachnachricht.

2 Ergebnis zuerst

Erst die Antwort in einem Satz, dann die Begründung mit Norm. So bekommt der Prüfer sofort, was er hören will.

3 Normen nennen

„Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG …“ wirkt souverän und zeigt, dass du mit dem Gesetz arbeitest. Übe gezieltes Aufschlagen.

4 Protokolle sind Gold

Viele Prüfer haben Lieblingsthemen. Wer die Protokolle seiner Kommission kennt, ist auf einen großen Teil der Fragen vorbereitet.

5 Mitdenken in fremden Runden

Fragen gehen weiter, wenn jemand nicht antwortet. Bleib in jeder Runde gedanklich dabei und antworte innerlich mit.

6 Nicht wissen ist erlaubt

„Das weiß ich nicht sicher, ich würde so argumentieren …“ ist besser als Raten oder Schweigen. Prüfer belohnen nachvollziehbares Denken.

7 Kurzvortrag mit festem Gerüst

Einleitung mit Bedeutung des Themas, drei Hauptpunkte, kurzes Fazit. Das Gerüst steht vorher – in der Prüfung füllst du nur noch Inhalte ein.

8 Schwache Runde abhaken

Jede Runde wird einzeln bewertet. Eine schwache Runde kostet selten das Bestehen – Grübeln in der nächsten schon.

Teil 3 · Wer dir gegenübersitzt

Warum Juristisches so wichtig ist

Viele Prüflinge bereiten sich fast nur auf das Steuerrecht vor – und werden dann von Fragen zu BGB, HGB oder Methodik überrascht. Dafür gibt es klare Gründe:

1 Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern: drei Beamten des höheren Dienstes oder vergleichbaren Angestellten der Finanzverwaltung (einer führt den Vorsitz) und drei Steuerberatern bzw. Vertretern der Wirtschaft (§ 35 Abs. 2 StBerG).

2 Den höheren Dienst der Finanzverwaltung bilden überwiegend Volljuristinnen und Volljuristen. Sie haben das juristische Arbeiten im Studium und Referendariat von Grund auf gelernt – und hören sofort, ob jemand methodisch sauber argumentiert.

3 Zu den Prüfungsgebieten gehören neben dem Steuerrecht ausdrücklich Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht, Europarecht, Verfahrensrecht und Berufsrecht (§ 37 Abs. 3 StBerG).

4 In unserer Auswertung von über 400 Protokollen kam Zivil- und Gesellschaftsrecht in 98 % der Prüfungen vor, AO/FGO in 96 %. Auch steuerliche Fragen werden oft juristisch gestellt: Wie legen Sie die Norm aus? Welche Vorschrift ist spezieller?



Anteil der Prüfungen, in denen das Gebiet vorkam – Auswertung von über 400 Protokollen

Die Prüfer erwarten keine Juristen. Sie erwarten, dass du wie einer denkst: Norm suchen, Voraussetzungen prüfen, Ergebnis begründen.

Teil 4 · Sechs Werkzeuge für jede Runde

Das juristische Handwerkszeug

1 Die Fallfrage: Wer will was von wem woraus?

Bei jedem Zivilrechtsfall zuerst klären, wer etwas von wem verlangt – und dann die Anspruchsgrundlage suchen. Reihenfolge der Prüfung: vertragliche vor vertragsähnlichen, dann dingliche, deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche.

SO KLINGT ES

„A könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben."

2 Tatbestand – Subsumtion – Rechtsfolge

Jede Norm hat Voraussetzungen (Tatbestand) und eine Rechtsfolge. Du prüfst die Merkmale nacheinander, definierst sie und ordnest den Sachverhalt zu (Subsumtion). Erst wenn alle Merkmale erfüllt sind, tritt die Rechtsfolge ein.

SO KLINGT ES

„Gewerbebetrieb setzt Selbständigkeit, Nachhaltigkeit, Gewinnerzielungsabsicht und Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr voraus, § 15 Abs. 2 EStG. Hier …"

3 Urteilsstil in der Mündlichen

In der Klausur schreibst du im Gutachtenstil (Obersatz, Definition, Subsumtion, Ergebnis). Im Gespräch wirkt das schnell umständlich. Besser: Ergebnis zuerst, dann die tragende Begründung. Nur bei echten Streitfragen gutachterlich abwägen.

SO KLINGT ES

„Die Gesellschafter haften persönlich, weil § 721 BGB seit dem MoPeG die Haftung für Verbindlichkeiten der GbR anordnet."

4 Die vier Auslegungsmethoden

Ist eine Norm unklar, wird sie ausgelegt: nach dem Wortlaut, der Systematik (Stellung im Gesetz), der Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck. Wer diese vier Schritte nennen kann, glänzt bei jeder „Wie sehen Sie das?"-Frage.

SO KLINGT ES

„Nach dem Wortlaut spricht viel für …, nach Sinn und Zweck der Vorschrift aber …"

5 Normen präzise zitieren

Paragraf, Absatz, Satz, Nummer, Gesetz – in dieser Reihenfolge. Verweise im Gesetz mitlesen und Legaldefinitionen kennen (z. B. Unternehmer, § 14 BGB; Kaufmann, § 1 HGB; Steuerpflichtiger, § 33 AO).

SO KLINGT ES
„§ 8b Abs. 2 Satz 1 KStG“ statt „irgendwo im 8b“

6 Spezialität und Rangfolge

Das speziellere Gesetz geht dem allgemeinen vor (lex specialis), das höherrangige dem niederrangigen. Typisch: HGB vor BGB, Einzelsteuergesetz vor AO, EU-Recht vor nationalem Recht.

SO KLINGT ES
„Als Kaufmann gilt für A § 377 HGB – die Rüge muss unverzüglich erfolgen, anders als im BGB.“

Übung für heute: Nimm eine Prüferfrage aus einem Protokoll und beantworte sie laut in drei Sätzen – Ergebnis, Norm, Begründung. Dann dieselbe Frage noch einmal, diesmal in 30 Sekunden.

Zum Schluss

Du schaffst das.

Mit einem klaren Zeitplan, viel lautem Üben und sauberem juristischen Handwerkszeug gehst du deutlich ruhiger in die Prüfung. Die meisten Kommissionen prüfen auf Bestehen – zeig ihnen, wie du denkst.

Teil 1 verpasst? „Die 10 größten Fehler in der Mündlichen“ findest du unter examenscampus.de/10-fehler-muendliche.pdf

Viel Erfolg! Dein examenscampus

